

1500114-83.2019.8.26.0005

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Luciene Pontirolli Branco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECOTE DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PANDEMIA E A CONDUITA DO PACIENTE. PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA REALIZADA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Avenida Afonso Lopes de Baiao, 1736, São Paulo - SP - cep 08040-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500114-83.2019.8.26.0005 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500114-83.2019.8.26.0005

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

BRUNO CALIXTO ELIAS DE FREITAS RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciene Pontirolli Branco

Vistos.

BRUNO CALIXTO ELIAS DE FREITAS RIBEIRO, qualificado nos autos (fl. 123), foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 147, caput, c/c o artigo 61, II, alíneas f e j (calamidade pública), por diversas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal; ambos c/c o artigo 5º, III, da Lei nº 11.340/06, porque, no período compreendido entre o mês de fevereiro de 2019 e o dia 07 de janeiro de 2021, na Rua Cachoeira Bonita, 76, São Miguel, nesta cidade e Comarca, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, teria ameaçado, por diversas vezes, com palavras a vítima ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo a denúncia (fls. 128/133), "consta do incluso inquérito policial que, no período compreendido entre o mês de fevereiro de 2019 e o dia 07 de janeiro de 2021, na Rua Cachoeira Bonita, 76, São Miguel, nesta cidade e comarca, BRUNO CALIXTO ELIAS DE FREITAS RIBEIRO, qualificado às fls. 123, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por diversas vezes, ameaçou, por palavras, sua ex-companheira Adriana Barbosa dos Santos de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo o apurado, BRUNO e Adriana conviveram em união estável por cerca de seis

anos, possuindo um filho em comum, sendo que, por ocasião dos fatos, estavam separados. Ocorre que BRUNO não aceita o fim do relacionamento e, após a separação, passou a apresentar comportamento agressivo, sendo constantes as ameaças e xingamentos por ele promovidas contra Adriana. Assim, por diversas vezes, BRUNO efetuou ligações e encaminhou mensagens proferindo ameaças de morte contra Adriana, dizendo que a mataria. Além de ameaçá-la por mensagens e por ligações, BRUNO também proferia xingamentos e ameaças contra Adriana presencialmente, especialmente quando mantinha contato com ela para ver o filho em comum. Tais ameaças foram praticadas por inúmeras vezes, mesmo após Adriana ter feito o primeiro registro de ocorrência, em dezembro de 2018. Em 20 de novembro de 2020, BRUNO encaminhou mensagem pelo aplicativo WhatsApp para Adriana ameaçando-a nos seguintes termos: 'vou matar vc e ele, pode ter ctza, pode postar, para mim não dá nada. E ainda vou tomar o Miguel. Quero ver o que vc vai falar. Fingi de louca mesmoooo. Que eu também vou fingir (...). Só segura as consequências' sic (cópia em anexo). Em outra oportunidade, após a data supracitada, BRUNO novamente encaminhou mensagem ameaçando Adriana dizendo 'eu vou te matar, doa a quem doer, o meu carro você conhece, mas dos meus parceiros não, então se prepara. Pode ri, pode fazer festa. Vai lá faz BO que nem tua titia falou, mais um menos um não dá em nada. Viu que os polícia veio e deu o que, nada. Quase dei risada da cara deles. Agora quero ver para quem vc vai mandar msg' sic (cópia em anexo). Não satisfeito, mais uma vez BRUNO ameaçou Adriana afirmando 'suave, vou te matar, se vc não sair em pior, você vai se foder, sai que pe melhor pra vc. Vai Adriana. Eu vou pular o muro. Vc não que paz' sic (cópia em anexo). Em outra oportunidade, novamente BRUNO ameaçou Adriana nos seguintes termos: 'Adriana, vc vai se foder na minha mão. Estou saindo daqui agora.. Você mandou todos os prints não para a Jessica. Não da uma de louca. Vc falou e vez agora vc vai segurar. Vc vai apanhar. To indo aí se vc não sair vc vai ver o que vai acontecer com vc' sic (cópia em anexo). Tais fatos perduraram até 07 de janeiro de 2021, data em que BRUNO foi intimado da decisão concessiva de medidas protetivas, como consta às fls. 75 do expediente em apenso (autos nº 1500700-57.2018.8.26.0005). É dos autos que os fatos acima mencionados ocorreram no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista que, como dito, o denunciado é ex-companheiro da vítima."

A vítima representou criminalmente (fl. 48).

A denúncia foi recebida em 15/02/2022 (fl. 176).

Em que pese o réu não ter sido citado nos autos, ele juntou procuração constituindo advogado à fl. 191, o qual inclusive apresentou resposta à acusação às fls 183/190, o que não impediu, todavia, a continuidade da ação penal, vez que ausentes qualquer das hipóteses dos artigos 395 a 397 do CPP (fls. 193/194).

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e a testemunha. Em seguida, o réu foi interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (fls. 224/226). Já a Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas (fls. 227/236).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Tem-se, in casu, acusação do cometimento da seguinte infração penal:

Ameaça (diversas vezes)

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II - ter o agente cometido o crime:

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido

Pois bem.

A materialidade dos delitos de ameaça restou comprovada pelo conjunto probatório coligido, notadamente pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04) e os depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

A autoria é também certa e recai sobre a pessoa do acusado.

A vítima ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS declarou em juízo que é ex-companheira do réu. Sobre os fatos, disse que ocorreram a partir de 2019 até janeiro de 2021. Narrou que se separou dele em 2017 e ele sempre ameaçava por mensagens. Ele falava que não dava nada pra ele, que a declarante poderia ir na delegacia que nunca dava nada. Uma vez, ele veio até a porta da casa da declarante, numa festa de formatura do filho comum, e a ameaçou. Ele a chamou para ir para fora conversarem, mas a declarante não foi. Ele falava que ia pegar a declarante, que não ia mais ver o filho. Nesse contexto, a declarante fez uma postagem na rede social dizendo que era sempre ameaçada pelo réu e um advogado viu e, então, foi concedida medida protetiva em seu favor e as ameaças cessaram. A declarante tinha medo de sair na rua e desenvolveu síndrome do pânico; fez tratamento e depois que o réu foi intimado ficou mais tranquila. O relacionamento das partes era bem conturbado. Sobre a declaração feita em solo policial no sentido que não tomava cautela, disse que tinha medo dele sim, mas precisava trabalhar para prover o sustento da casa. Após a separação não havia muito contato entre as partes, apenas em relação aos bens e ao filho do casal; os conflitos ocorriam porque ele falava e a declarante devolvia na mesma medida, e não conseguiam ter um diálogo; um era ríspido e desrespeitoso com o outro e com isso vinham as ameaças. Para tratar dos assuntos referentes ao filho, não há decisões conjuntas, a guarda é unilateral e eventual contato necessário é intermediado pela mãe ou pela esposa do réu. O réu sabe onde o filho mora e o visita, às vezes. Deseja a manutenção das medidas protetivas concedidas em seu favor.

O réu, BRUNO CALIXTO ELIAS DE FREITAS RIBEIRO, interrogado pelo Juízo disse que não ia se manifestar sobre os fatos e que para isso seus advogados estavam na audiência. Em resposta às perguntas da Defesa, disse que o que o motivou a ameaçar a ex-esposa foi o fato de a vítima não o deixar ver o filho. Disse que não quer conversa com ela nem qualquer contato. Disse que a vítima tentou desestabilizá-lo mas não deu papo. Acionou a Justiça para visitar o filho mas a vítima o incentiva a não acompanhar o pai nas visitas.

Como se vê, a vítima narrou, com riqueza de detalhes e coerência com sua fala na fase policial, como os fatos se passaram, deixando claro que as várias ameaças foram perpetradas contra si pelo acusado.

A fala da ofendida, à qual se empresta especial relevância, vem corroborada pelos prints das ameaças feitas por mensagens encaminhadas por Bruno, pelo aplicativo WhatsApp, para Adriana, cujos dizeres são os seguintes. “vou matar vc e ele, pode ter ctza, pode postar, para mim não dá nada. E ainda vou tomar o Miguel. Quero ver o que vc vai falar. Fingi de louca mesmoooo. Que eu também vou fingir (...). Só segura as consequências” sic; “eu vou te matar, doa a quem doer, o meu carro você conhece, mas dos meus parceiros não, então se prepara. Pode ri, pode fazer festa. Vai lá faz BO que nem tua titia falou, mais um menos um não dá em nada. Viu que os polícia veio e deu o que, nada. Quase dei risada da cara deles. Agora quero ver para quem vc vai mandar msg” sic; “suave, vou te matar, se vc não sair em pior, você vai se foder, sai que pe melhor pra vc. Vai Adriana. Eu vou pular o muro. Vc não que paz” sic; “Adriana, vc vai se foder na minha mão. Estou saindo daqui agora. Você mandou todos os prints não para a Jessica. Não da uma de louca. Vc falou e vez agora vc vai segurar. Vc vai apanhar. To indo aí se vc não sair vc vai vero que vai acontecer com vc” sic. Esses documentos se encontram nos autos (fls. 134/175).

Não há dúvidas de que as afirmações feitas pelo réu, especialmente no contexto em que empregadas, caracterizaram a promessa de um mal injusto e grave à vítima, tendo ela motivos para ficar amedrontada, conforme relatou em audiência.

O réu, de seu turno, apesar de inicialmente dizer que não se manifestaria sobre os fatos, ao responder as perguntas que lhe foram feitas pela Defesa, acabou por admitir que praticou as ameaças, atribuindo as condutas delitivas aos desentendimentos sobre as visitas ao filho comum, circunstância que importância alguma tem para beneficiar o réu, porquanto não se trata de qualquer causa de excludente de ilicitude.

Bate-se a D.Defesa no fato de ter a vítima também revidado as ofensas que lhe fez o réu, olvidando-se, contudo, que o que se apura nesta sede são as ameaças que em hipótese alguma podem ser justificadas por condutas ofensivas da vítima. Ademais, não consta tenha a vítima ameaçado o réu como também não há notícias que tenha sido instaurado inquérito policial para apuração de tais fatos.

As discussões sobre a guarda e visitas do filho, de igual sorte, não são hábeis a afastar a culpabilidade do réu.

Importante ressaltar que "prevalece o entendimento de que o crime de ameaça não depende de ânimo calmo e refletido por parte do agente. Em suma, o estado de ira não afasta por si só o delito, pois subsiste o dolo, consistente na vontade de intimidar. Além disso, a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal (CP, art. 28, inc. I)" (Cf. MASSON, Cleber.Direito Penal Esquematizado, Vol. II, 6ª Ed.). Portanto, ainda que houvesse conflitos entre as partes, tal situação não daria direito ao réu de ameaçar a vítima, notadamente quando promete que irá ceifar sua vida.

De se lembrar que é pacífico na jurisprudência que, nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor.

A propósito:

APELAÇÃO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. REGIME ABERTO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DO "SURSIS". IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. 1. Materialidades e autorias comprovadas quanto ao crime de ameaça, bem como quanto à contravenção penal das vias de fato. As circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado às espécies. 2. É sabido que nos crimes de "quatro paredes", ou seja, naqueles crimes praticados dentro do âmbito domiciliar, em sede familiar, tais como o estupro ou aqueles da esfera de proteção da "Lei Maria da Penha" (Lei n. 11.340/06), a palavra da vítima tem especial atenção, haja vista não haver outras testemunhas, senão ela própria, para confirmar a sua versão. Precedentes do STJ (RHC 34.035/AL - 6ª T. - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - j. 05.11.2013 - DJe 25.11.2013; AgRg no AREsp 213.796/DF - 5ª T. - Rel. Min. Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR) - j. 19.02.2013 - DJe 22.02.2013; HC 179.364/DF - 5ª T. - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 07.08.2012 - DJe 16.08.2012). 3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Cezar Peluso - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Luiz Fux - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 838/842). 4. Regime aberto mantido. 5. Recurso defensivo improvido, com a concessão de "sursis", de ofício. (TJ-SP 00000447020148260570 SP 0000044-70.2014.8.26.0570, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 19/09/2017, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/10/2017; grifou-se)

Assim, ao contrário do que sustenta a combativa Defesa, a prova é coesa e harmônica no sentido da condenação do réu pelo crime descrito na denúncia, pois é evidente a ameaça perpetrada pelo réu.

Portanto, sendo o fato típico, antijurídico e demonstrada a culpabilidade do acusado, a condenação é medida que se impõe.

Os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica, porquanto vítima e acusado tiveram relacionamento amoroso anterior e encontravam-se separados, por ocasião dos

fatos. Incide a agravante genérica do artigo 61, II, f do Código Penal, o que será considerado na dosimetria da pena.
De outro giro, entendo não caracterizada a situação da alínea j do art 61, II do CP, uma vez que não vislumbro ligação direta entre o cometimento do crime e a pandemia, o que leva ao afastamento da agravante.
Conforme recente julgado do C.STJ:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECOTE DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PANDEMIA E A CONDUTA DO PACIENTE. PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA REALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

- Em relação à agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, verifica-se que a sanção do paciente foi novamente exasperada em 1/6, porque os fatos foram cometidos durante a pandemia do coronavírus, estado esse de calamidade pública; Todavia, entendo que deve ser afastada a referida agravante, pois sua incidência pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitativa. Precedentes.
- In casu, não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta do paciente, razão pela qual essa agravante deve ser decotada.
- Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 677.124/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

Por fim, importa consignar que a confissão do réu, ainda que obtida por via oblíqua, não pode servir de atenuante por não ter influenciado no convencimento desta Magistrada, requisito para que deva ser considerada a circunstância, conforme entendimento recente do C.Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg no AREsp 1631702/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Passo, então, a dosar as penas, em respeito ao Princípio da Individualização das Penas, bem como ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal. Na primeira fase, atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta Maus antecedentes (fls. 200/202). Não existem maiores elementos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado. As consequências do crime para a vítima ultrapassaram a normalidade, porquanto desenvolveu síndrome do pânico e teve que se submeter a tratamento psicoterápico. As demais circunstâncias judiciais são normais à espécie. Assim, exaspero a pena-base em 1/6, fixando-a em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, f do Código Penal, aumento a reprimenda em 1/6, resultando em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição, pelo que torno definitiva a pena em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Presente hipótese de reiteração da conduta criminosa, deve ser a pena majorada na forma do artigo 71 do Código Penal.

Em relação ao percentual de aumento, convencionou-se que o parâmetro de aumento deve ser a quantidade de infrações cometidas em continuidade: quanto maior o número de crimes, mais a fração deve se aproximar de dois terços:

"8. Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016).

9. No caso, a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva no crime previsto no art. 313-A do CP baseou-se na circunstância de que todos os réus praticaram, no mínimo, oito infrações, revelando-se idôneo o aumento na fração de

2/3, conforme reiterada jurisprudência desta Corte." (AgRg no AREsp 724.584/DF, j. 13/12/2018)

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPRECISÃO DO NÚMERO DE CRIMES. PRESCINDIBILIDADE. VÍTIMA SUBMETIDA A INÚMEROS ABUSOS SEXUAIS. MAJORAÇÃO DO PATAMAR DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE.

I - A fração de aumento decorrente da continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de delitos cometidos. Todavia, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos. Precedentes desta Corte.

II - No presente caso, como as instâncias ordinárias assentiram que os reiterados estupros aconteceram entre os 11 anos da vítima até esta completar 14 anos, deve ser considerada a fração de aumento de pena em seu limite máximo de 2/3, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal. (Agravos regimentais desprovidos. AgRg no REsp 1.829.308/RS, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO. 2/3 (DOIS TERÇOS). PERÍODO RELEVANTE. PRÁTICA REITERADA. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. Adequada a imposição da fração de aumento pela continuidade delitiva em 2/3 (dois terços), não obstante a instrução processual tenha deixado de indicar a quantidade exata de vezes em que o crime de estupro de vulnerável ocorreu, pois ficou devidamente demonstrado nos autos que as investidas sexuais contra a menor ocorreram no período de "fevereiro a outubro de 2006", o que justificou o incremento máximo operado em segunda instância.

2. (...)

3. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível. (Agravos regimentais desprovidos. AgRg no HC 507.956/MS, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019).

Nesse compasso, considerando que a conduta se reiterou por mais de ano, tem-se que a majoração deve se dar no máximo legal, a saber, 2/3, para que a pena ressoe a gravidade dos crimes em comento, passando a 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu BRUNO CALIXTO ELIAS DE FREITAS RIBEIRO, qualificado nos autos (fl. 123), como incurso nas penas do art. 147, caput, c.c art. 61, II, alínea "f", do Código Penal, por diversas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção.

0(a) acusado(a) responde ao processo em liberdade e não sobrevieram novos fatos ou elementos que pudessem, na forma do art. 316 do Código de Processo Penal, modificar esta situação. Permanecerá, então, em liberdade, até o trânsito em julgado ou pronunciamento em sentido diverso, se motivo para tanto houver.

Tratando-se de crime contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Súmula 588 do STJ).

Presentes os requisitos previstos no art. 77 e ss. do Código Penal, SUSPENDO a pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos, devendo o acusado cumprir as seguintes condições previstas no art. 78, parágrafo 2º:

- a) proibição de frequentar bares e prostíbulos ;
- b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização judicial;
- c) comparecimento mensal pessoal e obrigatório a juízo, para informar e justificar suas atividades
- d) comparecimento a grupo reflexivo no Programa Tempo de Despertar, por um ciclo

mínimo de 10 (dez) encontros, nos termos do Decreto nº 58.334 de 2018.

Em caso de descumprimento das condições, o benefício será revogado.

Ficam mantidas as medidas protetivas deferidas nos autos em apenso, pelo prazo de 1 (um) ano, após o que ficam automaticamente revogadas.

No entanto, faculta-se à vítima requerer, em caráter excepcional, até 30 (trinta) dias antes de escoado o prazo, a prorrogação de sua eficácia, caso ainda delas venha a necessitar, devendo entrar em contato com seu advogado constituído ou com a Defensoria Pública Estadual (<https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/>), podendo, ainda, comparecer pessoalmente ao fórum, ficando desde logo explícito e estabelecido que a ausência de manifestação da vítima importará revogação das medidas, nos termos do parágrafo supra.

Diante da certidão de fl. 223, JULGO EXTINTA a punibilidade de BRUNO CALIXTO ELIAS DE FREITAS RIBEIRO, qualificado nos autos (fl. 123), pelo delito contra a honra, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Comunique(m)-se ao(à)(s) ofendido(a)(s) a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.

Condeno o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral; lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD e expeçam-se os ofícios e comunicações de praxe.

P.I.C. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

São Paulo, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA